

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4400/2532

นาย สุรัชย์ เงิน แถบ
นาง สม จิต ต์ กล้านาค

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 70, มาตรา 174

ในวันที่โจทก์ยื่นคำฟ้องศาลชั้นต้นมิให้สั่งให้โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องแก่จำเลย โจทก์จึงมีสิทธิที่จะนำส่งหรือไม่ก็ได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 วรรคสองซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2527 มาตรา 5
ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ศาลไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยโจทก์ไม่ได้นำส่งแล้ว
รายงานว่าจะส่งไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานว่า "รอโจทก์แถลง" โดยไม่ได้แจ้งให้
โจทก์ทราบว่าส่งไม่ได้ โจทก์ย่อมไม่มีโอกาสทราบถึงผลการส่งหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องให้จำเลย จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทิ้งฟ้องโดยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงิน
100,000 บาท ปรากฏตามรายงานการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องของเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 26 มกราคม 2530 ว่า ได้ไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยเมื่อวันที่
25 มกราคม 2530 แต่ส่งให้ไม่ได้เนื่องจากบ้านปิดประตูใส่กุญแจ สอบถามบุคคล

ใกล้เคียงแจ้งว่าจำเลยไปฐานะนอกบ้าน ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานดังกล่าวว่ารอโจทก์
แถลง ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2530 โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและ
สำเนาคำฟ้องให้จำเลยอีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีผู้ใดหรือจำเลยยอมรับโดยชอบขอให้ปิด
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ณ ภูมิลำเนาของจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งในคำแถลงของ
โจทก์ว่า โจทก์ไม่แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งหมายให้แก่จำเลยไม่
ได้ภายใน 7 วัน ตามที่ศาลสั่งไว้ ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดี คำแถลงของ
โจทก์ไม่จำเป็นต้องพิจารณาสั่ง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษา
กลับ เป็นให้ดำเนินการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยใหม่ แล้วดำเนิน
การต่อไป จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีและฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งในวันโจทก์ยื่นคำฟ้องว่า "รับคำ
ฟ้อง หมายส่งสำเนาให้จำเลย ถ้าส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน
กำหนด 7 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง" นั้น มีความ
หมายว่าโจทก์ได้ทราบถึงผลการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในวันส่งนั้นและตาม
คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว หากได้สั่งให้โจทก์นำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่
จำเลยไม่ ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 70 วรรคสอง ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2527 มาตรา 5 ก็บัญญัติว่า "คำฟ้องนั้นให้โจทก์เสียค่า
ธรรมเนียมในการส่ง ส่วนการนำส่งนั้นโจทก์จะนำส่งหรือไม่ก็ได้เว้นแต่ศาลจะสั่งให้
โจทก์มีหน้าที่จัดการนำส่ง ฯลฯ" ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นไม่ได้สั่งให้โจทก์นำส่งก็เป็น
สิทธิของโจทก์ที่จะนำส่งหรือไม่ก็ได้ และตามรายงานเจ้าหน้าที่ของศาลลงวันที่ 26
มกราคม 2530 ซึ่งไปส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยในวันที่ 25
มกราคม 2530 แต่สั่งให้จำเลยไม่ได้เนื่องจากไม่พบจำเลยคงพบบ้านปิดประตูใส่
กุญแจ ได้สอบถามบุคคลใกล้เคียงแจ้งว่าจำเลยไปทำฐานะนอกบ้านไม่ทราบว่าจะกลับ
มาเมื่อไร และในการส่งหมายครั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ไปส่งหมายได้รับคำพาหนะ ค่าป่วย

การเป็นเงิน150 บาทไปแล้ว จากรายงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ไม่ได้นำส่ง
แต่ได้เสียค่าธรรมเนียมในการส่งแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งในรายงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแต่
เพียงว่า "รอโจทก์แถลง" ไม่ได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
ให้จำเลยไม่ได้ โจทก์ย่อมไม่มีโอกาสทราบถึงผลการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
ให้จำเลยจึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)"

พิพากษายืน

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>